

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시정요구 및 통보

제 목 [나-2] ♡소 송전선로 건설공사 EPC 계약 업무처리 부적정

소 관 부 서 ■처 ㉠부

조 치 부 서 ■처 ㉠부

내 용

1. 업무 개요

■처 ㉠부는 20##. #. #. 제#차 전력수급기본계획(♡소 · ◆소 · ◎소 반영) 및 20##. #. #. “♡소 예정구역 지정고시”(▲부 제20##-#호)에 따라 ♡소의 송전선로 건설 사업 추진을 위하여, 20##. #. ##. ㄴ군 ㄷ면 ㄹ리 및 ㄷ리 일원에 길이 #km의 설계, 구매, 시공 일괄 방식의 “#KV ♡소 송전선로 건설공사” EPC 계약을 체결하였으며, 20##. #. #. 전력시설물 설계용역 역무 제외 등의 사유로 금액 변경계약을 진행 후, 20##. #. #. ♡소에 EPC 계약을 사후관리 위임하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「전력기술관리법」 및 같은 법 시행령 관련 “설계업의 종류, 종류별 등록 기준 및 영업 범위”에 따르면 양수발전소 발전사업 설비 등 전력시설물의 설계 용역은 종합설계업 또는 제#종 전문설계업을 등록한 설계업자에게 발주하여야 하고, 이를 위반한 때에는 #년 이하의 징역 또는 #천만 원 이하의 벌금에 처하도록 되어있다.

따라서 ■처에서는 ♡소 송전선로 건설공사 사업의 EPC 계약을 발주할

때에는 전력시설물을 설계할 자격을 갖춘 종합설계업 또는 제#종 전문설계업 등록업체를 대상으로 입찰공고 등을 거쳐 수행업체를 선정하여야 한다.

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다)에 따르면, 사업시행자는 보상 또는 이주대책에 관한 업무를 지방자치단체, 보상실적이 있거나 보상업무에 관한 전문성이 있는 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 또는 「지방공기업법」에 따른 지방공사로서 대통령령으로 정하는 기관에 위탁할 수 있도록 명시되어 있다.

또한 ㉠회사 「계약규정시행세칙」에 따르면, 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하여야 한다고 되어있으며, 같은 규정에서는 계약내용의 변경으로 계약금액을 조정하여야 할 필요가 있는 경우에는 계약금액을 조정하도록 되어있다.

따라서 ■처 ㉡부에서는 ♡소 송전선로 건설공사 사업 EPC 계약(용지 보상 등 역무 포함)을 발주시에는 「토지보상법」에 따른 보상업무 수탁자격 요건을 입찰 참가자격에 명시하여 보상수탁 자격이 있는 사업자가 보상 역무를 수행토록 했어야 하며, 이후 계약상대자가 관련법에 의해 해당 역무수행을 수행할 수 없음을 인지하였다면 「계약규정시행세칙」에 따라 계약서의 보상역무 제외와 보상역무에 해당하는 계약금액 감액의 변경계약을 지체없이 추진했어야 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제

① 「전력기술관리법」 미준수

그런데 “#KV ♡소 송전선로 건설공사” EPC 계약서를 확인 한 결과, EPC 계약 시방서 등에 따라 송전선로 기본 및 실시설계 등은 전력시설물 설계용역 대상이므로, 「전력기술관리법」에서 정한 적절한 사업자가 과업수행을 할 수 있도록 입찰 공고시 같은법에 따라 종합설계업 또는 제#종 전문설계업을 등록한 자로 입찰참가 자격을 지정했어야 함에도 불구하고, 「전기공사업법」에 의한 전기공사업 등록업체 및 ㉠회사 계약규정시행세칙으로만 제한하였다.

그 결과 종합설계업 또는 #종 전문설계업 자격이 없는 ㉠회사, 공동수급(㉠)으로 낙찰되어, 본 건 EPC 계약의 전력시설물 설계 역무를 이행할 수 없어 부득이 20##. #. #. 기존 EPC 계약에서 전력시설물 설계 용역 역무 제외 등 사유를 들어 감액 변경 계약을 추진하게 되었는데, 이는 설계용역 과업의 분리에 따른 신규 계약 발주로 인한 건설 공정 지연, 설계와 시공의 협업으로 효율적 사업 및 공정관리라는 EPC 계약의 장점 상실, 불필요한 행정력 낭비 등의 결과가 초래되었다.

한편 본 건 EPC 계약에서 공동수급자인 ㉠의 경우, 송전선로 기본 및 실시설계 역무에 필요한 설계 면허를 보유한 것으로 추후 확인되었으나, ① 당초 EPC 계약 발주시의 입찰참가 자격관련 “설계 면허 보유 조건” 누락 부적정 및 ② EPC 계약 조건상 “공동수급체를 통한 역무 분담은 시공부분만 분담한다”는 계약 조건 등의 명시로, 공동수급체인 ㉠은 계약상 설계용역 역무를 수행할 수 없는 것이기에, 신규로 전력시설물 설계용역 계약을 분리 발주하는 것이 타당하다.

참고로 ㉠의 ㄱ감사에서도 전력시설물에 대한 설계용역 계약을 설계업 면허가 없는 사업자에게 발주한 것에 대하여 ㉠회사의 업무처리 부적정을 지적

한 사례가 있었다.

② 「토지보상법」 미준수 및 계약 관리 부적정

그런데 본 건 EPC 계약 발주 시의 입찰 참가 자격을 살펴보면, 「토지보상법」에서 정한 보상수탁 자격을 명시하지 않아 보상업무 무자격자가 계약되는 결과가 초래되어 보상 역무를 수행할 수 없는 실정이다.

또한 용지 보상관련 계약추진을 위한 계약금액 중 용지보상 금액내역은 사업추진용역비 및 기타 / 용지보상용역 항목으로 #원이 계상되어 있다.

또한 20##. #. #. EPC 변경계약 추진 시, 용지보상관련 역무 삭제 및 계약금액 감액 처리를 했어야 함에도 계약서 내 문구만 수정(수행→지원) 하였다.

따라서 감사일 현재까지 「토지보상법」 미준수 상태에서 용지보상 역무관련 계약금액 #원을 변경계약(감액) 하지 않은것은 “#KV ♡소 송전선로 건설공사” 계약관리를 제대로 했다고 볼수 없다.

관계부서 의견 ■처의 이 건 관련자들은 이견 없이 감사결과를 수용하면서, 향후에는 송전선로 건설공사 EPC 계약의 계약상 역무가 「전력기술관리법」 및 「토지보상법」 등 관련 법령에 따라 적법하게 수행될 수 있도록 입찰 공고 시 입찰참가 자격 요건들이 누락되지 않도록 소속 직원을 대상으로 자체 교육 등의 재발방지 노력을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ■처장은

① “#KV ♡소 송전선로 건설공사” EPC 계약과 관련되어 현재의 계약상대자들은 「토지보상법」에 따른 용지보상 업무를 수행할 수 없기에 현재 계약금액에 계상되

어 있는 용지보상용역 #원에 대하여 감액 변경계약 등의 후속 조치를 시행하시기 바라며,(시정)

② 향후에는 「전력기술관리법」 및 「토지보상법」 등 관련 법령에 따라 송전선로 건설공사 EPC 계약이 적법하고 원활하게 추진될 수 있도록, 입찰 공고 시 입찰참가 자격 요건 누락 방지 등의 재발 방지 방안(예를 들면, 업무관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)